

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 538/2536

บริษัทพี.เอส.แลนด์แอนด์เฮ้า จำกัด

โจทก์

นายฮีม ธำธานิ กับพวก

จำเลย

นายฮีม ธำธานิ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่ากรณีเป็นการขอให้รับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาที่พิจารณาในศาลอุทธรณ์จึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่งจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ข้อ 2 เป็นการโต้แย้งการที่ศาลอุทธรณ์สั่งว่าฎีกาปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยที่ 1 ข้อ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการไม่ชอบโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ออกจากบ้านเลขที่ 3182 และ 3184 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ (ลาดพร้าวฝั่งเหนือ หรือมักกะสัน) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายโจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 148)

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่า ปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในฎีกาข้อ 3 ไม่เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดจึงไม่อนุญาตให้ฎีกา ส่วนที่จำเลยที่ 1 ขอให้รับรองฎีกาข้อ 2 ของจำเลยที่ 1 ให้ด้วยนั้น ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มิได้อ้างว่าปัญหาในฎีกาข้อ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง และมีเหตุสมควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย จึงไม่รับรองฎีกาข้อ 2 ให้จำเลยที่ 1 ตามคำร้องขอ (อันดับ 163)

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 165)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์เกินกำหนด 15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 252 ให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 169)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2536 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ จำเลยที่ 1 ทราบคำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2536 แต่จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 จึงเกินกำหนด 15 วัน ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง คืนคำคำร้องที่เสียเงินมา 160 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1

พิจารณาแล้ว คดีนี้จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2536 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ จำเลยที่ 1 ทราบคำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2536 แต่จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 จึงเกินกำหนด 15 วัน ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง คืบคำคำร้อง ที่เสียเงินมา 160 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ